



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0013747-96.2016.8.26.0635 CONTROLE 147/17**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **SILVANIL CAMPANHA VIEIRA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Carlos José Zulian**

Vistos.

Silvanil Campanha Vieira, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº. 11.343/2006.

Narra a denúncia que, no dia 29 de dezembro de 2016, por volta das 12h30min, na Rua Helvetia com a Alameda Cleveland, Santa Cecília, nesta Capital, o acusado foi surpreendido por guardas municipais vendendo e trazendo consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico e fornecimento a terceiros, 0,2g da substância entorpecente denominada cocaína, distribuída em uma “pedra” conhecida como “crack”, a qual causa dependência física e psíquica.

O réu foi notificado (fls. 102) e apresentou defesa preliminar (fls. 106/108). Deste modo, a denúncia foi recebida e houve designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 132/133).

Durante a instrução foram inquiridas duas testemunhas de acusação (fls. 149/150) e, em seguida, o réu foi interrogado (fls. 151).

O Ministério Público postulou condenação do réu, sustentando ser inteiramente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 152/154).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A Defensoria Pública, nomeada para o réu, pugnou por sua absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 154/155).

Esse, o relatório. Decido.

A acusação é procedente.

Ficou estabelecido nos autos o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, praticado pelo réu que, no dia e local indicados na denúncia, foi surpreendido vendendo e trazendo consigo, para tráfico, substância ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A materialidade está aferida pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelo laudo químico-toxicológico (fls. 137/139) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria – sem perder de vista, neste ponto, que a prisão em flagrante pressupõe o delito surpreendido em plena crepitação – encontra respaldo na prova produzida.

As testemunhas Alberto e Elias afirmaram ter visualizado o réu fornecendo a substância apreendida para um usuário, que inclusive lhe forneceu a quantia de R\$ 10,00 (fls. 149/150).

O réu negou a prática do crime (fls. 151). Porém, sua versão ficou isolada nos autos e não resiste à força de convencimento produzida pelos sólidos testemunhos policiais e demais provas produzidas no curso do processo, nada havendo de concreto a indicar que não mereçam credibilidade, muito menos uma



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

possível falsa e sórdida incriminação.

Patente, pois, o propósito de tráfico, seja pela natureza, quantidade ou forma de acondicionamento da droga ou pelas circunstâncias da apreensão (local conhecido como de tráfico).

Estão presentes, pois, os requisitos da figura típica. Com efeito, a substância apreendida está listada na Portaria SVS/MS nº 334/1998 (objeto material da ação). Paralelamente, o réu não tinha permissão para o manuseio (elemento normativo do tipo) e a conduta foi perpetrada com dolo (elemento subjetivo do tipo). Nesse quadro, é imperativo condená-lo pelo crime de tráfico de drogas.

Passo à fixação da pena pelo crime de tráfico de drogas, seguindo o critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

A observar as circunstâncias dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa de 583 dias-multa, a esclarecer que o aumento de 1/6 sobre o mínimo legal refere-se aos seus antecedentes criminais (fls. 124). Em seguida, por ser reincidente (fls. 124), aumento sua pena em 1/6, alcançando de forma definitiva, 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e multa de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 e considerando também sua reincidência, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Diante da reincidência, o réu não faz jus ao benefício do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Fica estabelecido o dia-multa no mínimo legal, ante a modesta situação econômica do réu (Lei nº 11.343/06, art. 43, “caput”), dado emergente dos autos.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Sem incidência o princípio da presunção da não-culpabilidade (CF, art. 5º, LVII) para o recurso em liberdade. Visualiza-se, aqui, a garantia da ordem pública, pressuposto autorizador da prisão preventiva (CPP, art. 312). Além do mais, o réu acompanhou preso a instrução, e nessa condição deve permanecer até o julgamento definitivo. Sobre a questão, confira-se:

Direito de apelar em liberdade - Réu que permaneceu preso durante o processo - Concessão - Impossibilidade: - Deve ser indeferido o direito de apelar em liberdade ao acusado que permaneceu preso durante toda a tramitação do feito, pois um dos efeitos da sentença condenatória recorrível é o de ser o réu preso ou assim mantido, conforme determina o art. 393, I, do CPP, de cuja constitucionalidade não se duvida.

Indicados os motivos, pois, **CONDENO – SILVANIL CAMPANHA VIEIRA**, RG nº. 47.486.198, brasileiro, natural de Bandeirantes/PR, filho de Onofre Paulino e de Iracema Campanha Vieira, **como incurso no art. 33, “caput” da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, inicialmente no regime fechado, e à pena pecuniária de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no menor valor unitário.**

O valor do dia-multa deverá ser corrigido monetariamente na época do pagamento (CP, art. 49, § 2º).

Sem direito ao recurso em liberdade, expeça-se mandado de prisão.

Nos termos do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal e do artigo 63 da lei 11.343/06, determino o perdimento dos bens e valores apreendidos em poder do réu.

Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade das substâncias ou sobre a regularidade do laudo respectivo, determino, desde já, sua destruição por incineração – na forma da legislação vigente –, no prazo máximo de trinta dias, preservando-se fração suficiente para eventual



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

contraprova. Comunique-se a autoridade de polícia judiciária competente.

Se assim transitar em julgado esta sentença: a) lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados; b) efetuem-se as comunicações e averbações de praxe; e c) promova-se vista ao Ministério Público.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de Julho de 2017.

Carlos José Zulian

Juiz de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**